



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0061782-96.2016.8.26.0050 Controle nº 1594/2016**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **KAIQUE BAPTISTA DE CARVALHO PEREIRA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Richard Francisco Chequini**

VISTOS.

KAIQUE BAPTISTA DE CARVALHO PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso, nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 porque, como narra a denúncia, no dia 25 de julho de 2016, por volta das 19h34min, na Rua Izonzo, nº459, Sacomã, nesta cidade e Comarca de São Paulo, com a finalidade de cessão a consumo de terceiros mediante comércio, trazia consigo entorpecentes, sem autorização e em desacordo com disposição legal ou regulamentar. Os entorpecentes foram devidamente apreendidos e periciados.

O réu foi notificado da acusação. Sobreveio defesa preliminar¹. Houve o recebimento da denúncia².

Em instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns. Interrogado, o acusado permaneceu em silêncio. Nos debates, o Ministério Público postulou pela parcial procedência da denúncia, nos mesmos termos da DPE, para pleitearem, ambos, a desclassificação da imputação originária.

Síntese do necessário.

¹ Fls. 89

² Fls. 91



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Relatado, **DECIDO**.

Denúncia **parcialmente procedente**.

A materialidade encontra-se comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 95/97.

Segundo apurado, o acusado dedicar-se-ia ao tráfico de entorpecentes e, para tanto, trazia consigo, no interior de uma “nécessaire”, referida substância, além da quantia de R\$ 120,00 (cento e vinte reais).

A testemunha Juliano de Paiva Freitas, policial militar, relatou que foram acionados, via COPOM, para atenderem à ocorrência de uso de entorpecentes. Patrulhavam pela Rua Izonzo, quando visualizaram o acusado, sentado defronte um estabelecimento comercial, motivo pelo qual optaram pela abordagem. Realizada revista pessoal, na sua posse foi encontrada uma pochete contendo papelotes de cocaína e, no bolso de sua calça, quantia em dinheiro cujo montante não se recorda. O acusado confessou informalmente a prática da infração. Não visualizaram qualquer aproximação de pessoas em vista do acusado. O local da abordagem não é conhecido por ser ponto de tráfico de entorpecentes. As notas em poder do acusado eram de R\$20,00. Não encontraram apetrechos como cachimbos ou semelhantes, para uso de drogas.

No mesmo sentido, em suma, o quanto relatado pelo policial militar Ramom Rodrigues Cotrin Mendes da Silva.

Interrogado, o acusado permaneceu em silêncio.

Eis a prova constante dos autos.

Diante de tal contexto, como bem salientado pelas partes, a hipótese dos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

autos não condiz com o tipo penal do tráfico, devendo ser reconhecida, apenas, a incidência do artigo 28 da Lei de Drogas.

Considerando a primariedade do acusado, bem como que a prisão suportada, ainda que breve, já serviu como a devida advertência quanto aos males decorrentes do uso de entorpecentes, a punibilidade há de ser julgada extinta.

Diante do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a ação penal para, **DECLASSIFICADA** a imputação para o tipo do artigo 28, "caput", da Lei n. 11343/2006, **JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE** do acusado, pelo integral cumprimento da pena.

Defiro o levantamento da quantia apreendida nos autos, após o trânsito em julgado.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de maio de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**